מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הַשּׁוֹאֲלִים בְּאֵלּוּ מְסִירִים בִּטְחוֹנָם מֵהַשֵּׁם וּבוֹטְחִים בְּכֹחוֹת הַטֻּמְאָה, שֶׁעוֹשִׂים הַשְׁבָּעוֹת בְּכֹחַ הַטֻּמְאָה, וּמִתְעוֹרְרִים הַמֵּתִים בְּהַקְטָרָתָן קְטֹרֶת יָדוּעַ, וְעוֹשִׂין מַעֲשִׂים יְדוּעִים. וְיָדְמֶה לוֹ לָאָדָם שֶׁיִּשְׁמַע דִּבּוּר מִתַּחַת הַשָּׁחִי, וּמַגִּידִים הָעֲתִידוֹת וּמִקְצָתָם מִתְקַיְּמִים לִפְעָמִים, וְגוֹרְמִים לְהַנִּיחַ הַדַּת הָאֱמֶת הָעִקָּרִית וֶאֱמוּנַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ (עיין חינוך. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קמח). וְכָתַב הָאִבְּן עֶזְרָא (ויקרא שם) וְזֶה לְשׁוֹנוֹ 'וְרִיקִי מֹחַ אָמְרוּ לוּלֵי שֶׁהָאוֹבוֹת אֱמֶת גַּם כֵּן דֶּרֶךְ הַכִּשּׁוּף לֹא אֲסָרָם הַכָּתוּב, וַאֲנִי אוֹמֵר הֵפֶךְ דִּבְרֵיהֶם, כִּי הַכָּתוּב לֹא אָסַר הָאֱמֶת רַק הַשֶּׁקֶר, וְהָעֵד הָאֱלִילִים וְהַפְּסִילִים, וְלוּלֵי שֶׁאֵין רְצוֹנִי לְהַאֲרִיךְ הָיִיתִי מְבָאֵר דְּבַר בַּעֲלַת אוֹב בִּרְאָיוֹת גְּמוּרוֹת', וְדִבְרֵי פִּי חָכָם חֵן.

סנהדרין סה: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו, ספר המצוות ל"א תעשה ח', סמ"ג לאוין ל"ח, סמ"ק קל"ט, יראים פ'.

משנה הלכות

שאמרו שעולה המת לאו דוקא, דהאיך יש כח למכשף להוציא המת ממקומו במקום קדוש מושבו, אלא שרוח מן השדים וכדומה נדמה לו שהם משוטטים בכל העולם ומגיד לו, והא דשמואל עלה לשאול היה לכבודו של שאול שהיה בצער גדול ולא רצה השם יתברך למלך ראשון שהיה "בן שנה במלכו' (שמואל א יג, א), כבן שנה שלא טעם טעם חטא' (יומא כב:), שיתגלה איזה רוח, ולכן עלה שמואל. המקטר לשדים שיסייעוהו בכשפיו הרי הוא בסקילה כבעל אוב[ג]. וכתב הרמב"ן[ד] דכיון דהשדים הם רוחות בלי גופים וקלי התנועה, הם משוטטים בכל העולם, ושומעין מאחורי הפרגוד וכדומה, חוזרים ויודעים קצת עניני עתידות אשר עדיין לא הגיע לבני אדם, ולזה מקטירין להן ואסרה התורה זה. ולדעת הסמ"ג[ה] עובר גם בזה בלאו של 'ודורש אל המתים' (דברים יח, יא). ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. ועיין מהר"ם שי"ק (מצוה ס"ב) דאסור לכל אדם לתמוך ולסעוד וליתן צדקה ולעשות גמילות חסד ולהחיות למכשף ובעל אוב ידעוני, מקל וחומר דאם נאמר בהם (שמות כב, יז) 'לא תחיה', כל שכן שאסור לתומכם.

ג. יו"ד סי' קע"ט סי' י"ט. ובש"ך ס"ק כ"ב. ד. עיין בדרשת תורת ה' תמימה שלו. ה. עיין לאוין סי' נ"ו.

מִצְוָה רנו

מַעֲשֶׂה יְדִעוֹנִי (לֹא תַעֲשֶׂה קנ"ה)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לַעֲשׂוֹת מַעֲשֵׂה יִדְּעוֹנִי וְיִשְׁאַל בּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, לא) 'אַל תִּפְנוּ אֶל הָאֹבֹת וְאֶל הַיִּדְּעֹנִים'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת, דֶּאֱמֶת הוּא כִּי שְׁנֵיהֶם גּוֹרְמִים לוֹ לָאָדָם לְהַנִּיחַ הַדַּת הָאֲמִתִּית וְלִפְנוֹת אַחַר הַהֶבֶל וַיֶּהְבָּלוּ[א], וְאָמַר 'אַל תִּפְנוּ' כְּלוֹמַר לֹא יַפְנֶה מַחֲשַׁבְתּוֹ אֵלֶיהָ, שֶׁלֹּא יִתֵּן לָהֶם פָּנִים, כִּי פְּנֵי ה' חִלְקָם, וְיֵשׁ נֶזֶק בְּפָנֶיהָ שֶׁמְּטַמֵּא הָאֲוִיר. וְיִדְּעוֹנִי הוּא שֶׁמֵּבִיא עָצֶם חַיָּה שֶׁשְּׁמָהּ יַדּוּעַ, וּבַיְרוּשַׁלְמִי (כלאים פ"ח ה"ד) קוֹרֵא לָהּ 'בַּר נָשׁ דְּטוּר', וּמְשִׂימוֹ לְתוֹךְ פִּיו וּמוֹדִיעַ הַדְּבָרִים לַאֲחֵרִים[ב], וּמִתְלַבְּשִׁים כְּמֵתִים אַיְדֵי דִּשְׁכִיחַ שָׁם טֻמְאָה טְפֵי, הַכְּלָל שֶׁאָסוּר לַעֲשׂוֹת לָנוּ תַּחְבּוּלוֹת, אֶלָּא לִבְטֹחַ בַּה' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קמח). וְכָבָר רָמַז

משנה הלכות

רנו) גדר האיסור. ידעוני, זה המניח עצם של חיה ששמה ידוע בפיו, ויקטיר לו מיני קטורת, וישביע השבעות, עד שיתחבר לו ענין מחולי הנופל, וידבר אליו כעין עתידות[ג]. ובסדר זרעים כלאים (פ"ח מ"ה) כתב ר"ש איש ירושלים בשם ר' מאיר ב"ר קלונימוס מאשפירא, שהוא חיה ששמה ידוע, וכמין חבל גדול יוצא משורש שבארץ ששם גדילה אותה חיה, כעין אותן קישואין ודלועין, אלא שהידוע צורתו כצורת אדם בכל דבר, בצורת הפנים וגוף וידים ורגלים, ומטיבורו מחובר לחבל היוצא כמן השורש, ואין כל בריה רשאי ליקרב כמלא החבל שטורפת והורגת את הכל, וכמלא החבל רואה את כל סביבותיה, וכשבאים לצוד אותה מורים בחיצים מרחוק על החבל עד שהוא נפסק והיא מתה מיד, עד כאן. וכן הוא בירושלמי כלאים (פ"ח מ"ד) גבי אדני השדה 'בר נש דטור והוא חיי מן טיבורייה, איפסיק טיבוריה לא חיי'.

כללים. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר ועושה מעשה ידעוני בעדים ובהתראה חייב סקילה[ד], ובלא התראה כרת, ובשוגג חטאת קבועה[ה], והנשאל בו בלאו[ו].

רנו) א. ע"פ מלכים ב יז, טו. **ב.** עיין סנהדרין סה: **ג.** רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו ה"ב. **ד.** שם הל' סנהדרין פט"ו ה"י. **ה.** שם הל' שגגות פ"ד ה"א. **ו.** נלמד מחינוך מצוה רנה.

דָּוִד הַמֶּלֶךְ עָלָיו הַשָּׁלוֹם (תהלים קיח, ח) 'טוֹב לַחֲסוֹת בַּה' מִבְּטֹחַ בָּאָדָם' כִּי הַכֹּל מֵאִתּוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ.

סנהדרין סה: רמב"ם הל' עכו"ם פ"ו, ספר המצוות לא תעשה ט', סמ"ג לאוין ל"ז ל"ט, סמ"ק ק"מ.

מִצְוָה רנז

כְּבוֹד חֲכָמִים וּזְקֵנִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"כ)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְכַבֵּד אֶת הַחֲכָמִים וְלָקוּם מִפְּנֵיהֶם וְלָקוּם מִפְּנֵי הַשֵּׂיבָה דֶּרֶךְ הִדּוּר, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, לב) 'מִפְּנֵי שֵׂיבָה תָּקוּם וְהָדַרְתָּ פְּנֵי זָקֵן'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי מִכְּבוֹד אֲדוֹן עוֹלָם לְכַבֵּד מְשָׁרְתָיו הַתַּלְמִידֵי חֲכָמִים, שֶׁהֵם זִקְנֵי הַתּוֹרָה הַיּוֹדְעִים בְּדַרְכֵי ה' מִצַּד חָכְמָתָם, אֲפִלּוּ הַיֶּלֶד וְנִיק, מַה שֶּׁהַזָּקֵן אַשְׁמַאי לֹא הָיָה יָכוֹל לְהַשִּׂיג בְּרֹב שָׁנָיו (אורות המצוות מצוה רכב). וּלְפִי שֶׁעִקַּר חִיּוּת הָאָדָם נִבְרָא מִפְּנֵי הַחָכְמָה כְּדֵי שֶׁיַּכִּיר בּוֹרְאוֹ, עַל כֵּן רָאוּי לִבְנֵי אָדָם לְכַבֵּד מִי שֶׁהִשִּׂיג אוֹתָהּ הַחָכְמָה (חינוך). וְעַל דֶּרֶךְ זֶה אָמְרוּ

משנה הלכות

רנז) קיום המצוה, קימה לפני תלמיד חכם. הרואה תלמיד חכם, אפילו הוא זקן ות"ח יניק וחכם, עומד לפניו מלא קומתו משקרב בד' אמותיו ועומד עד שיעבור מכנגד פניו[א]. ולא יעצום עיניו או יהפוך ראשו לצד אחר כדי שלא יראהו, כי הקדוש ברוך הוא רואה, ועל זה נאמר (ויקרא שם) 'ויראת מאלקיך אני ה'[ב]. ואפילו חכם חייב בכבוד חכם אחר.

כבוד רבו. תלמיד עומד מפני רבו משיראנו רחוק מלא עיניו, ועומד עד שיתכסה ממנו או ישב במקומו[ג]. כבוד רבו קודם לכבוד אביו[ד]. וכן אבידת רבו קודמת לאבידת אביו, ואם היה אביו חכם אף על פי שאינו שקול בחכמתו כרבו אביו קודם[ה]. ואמרו ז"ל (אבות פ"ד מי"ב) 'ומורא רבך כמורא שמים'. החולק על רבו כחולק על השכינה, וכן העושה מריבה עם רבו, והמהרהר אחר רבו[ו]. המורה

רנז) א. רמב"ם פ"ו מה' תלמוד תורה פ"ו ה"א וה"ו. יו"ד סי' רמ"ד ס"א-ב וס"ט. **ב.** יו"ד שם ס"ג. **ג.** רמב"ם שם פ"ה ה"ז. יו"ד סי' רמ"ב סט"ז. **ד.** רמב"ם שם ה"א יו"ד שם ס"א. **ה.** רמב"ם שם. יו"ד שם סל"ד. **ו.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ב.

בַּגְּמָרָא (מכות כב:) ״כַּמָּה טִפְּשָׁאֵי הָנָךְ אֱינָשֵׁי דְּקָמֵי מִקַּמֵּי סֵפֶר תּוֹרָה וְלָא קָמֵי מִקַּמֵּי גַּבְרָא רַבָּה׳, כְּלוֹמַר שֶׁהֶחָכָם שֶׁלָּמַד הַתּוֹרָה הֲרֵי הוּא סֵפֶר תּוֹרָה חַי. גַּם כִּי הוּא הַמְלַמְּדוֹ לְהוֹעִיל תּוֹרָה וּמִצְוֹת, לְהַנְחִילוֹ עוֹלָם הַבָּא וּלְהַזְהִירוֹ מִלֵּירֵד לִשְׁאוֹל תַּחְתִּיָּה** (טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה קנ). **וְצִוָּתָה הַתּוֹרָה גַּם עַל זָקֵן מַמָּשׁ הַיָּרֵא ה׳ מִנְּעוּרָיו, אַף שֶׁאֵינוֹ תַּלְמִיד חָכָם מִצְוָה לְהַדְּרוֹ, כִּי כַּמָּה הַרְפַּתְקָאוֹת עָבְרוּ עָלָיו׳** (עין אורות המצוות שם. וחינוך).

קידושין ל״ב: עירובין סב: ב״מ ל״ג. סנהדרין ה: קי. רמב״ם ה׳ תלמוד תורה פ״ו, ספר המצוות מצות עשה ר״ט, סמ״ג עשין י״ג, סמ״ק נ״א נ״ב, יורה דעה סי׳ רמ״ד.

משנה הלכות

הלכה בפני רבו חייב מיתה, ואם היה בינו לבין רבו י״ב מיל מותר[ח], ואם קיבל רשות מרבו להורות מותר להורות[ט], מכל מקום אמרו גדולי חכמים דבמקום רבו לא עלתה להם לפסוק אפילו ביעא בכותחא[י]. ולהפריש מן האיסור מותר לעולם ומצוה איכא[יא]. מת רבו קורע עליו כל בגדיו ואינו מאחה לעולם[יב]. וכל זה ברבו מובהק שלמד רוב חכמתו ממנו[יג]. וגדול הדור דינו כרבו מובהק[יד]. הרב שמחל על כבודו כבודו מחול[טו], אבל על בזיונו אינו יכול למחול[טז]. אשת חבר הרי היא כחבר וצריך לעמוד מפניה[יז], ולאחר מיתת בעלה החבר, נחלקו הפוסקים אי חייבים לכבדה מדאורייתא או דרבנן[יח].

זקן בשנים. זקן שהוא בן שבעים וירא לדבר ה׳, אף על פי שאינו חכם עומדין לפניו[יט]. ובסידורו של התנא אלקי מרן האר״י ז״ל איתא מבן ששים[כ]. והיכא שיש זקן וחכם לפניך, בישיבה הלך אחר החכמה, בסעודה הלך אחר הזקנה, היה החכם מופלג והזקן אינו מופלג חולקין כבוד לחכם אפילו בישיבה, שניהם אינם מופלגין חולקין כבוד לזקן[כא].

בזיון. ועוון גדול לבזות את התלמידי חכמים או לשנוא אותם, והמבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא[כב], ובית דין מנדין אותו ברבים, וקונסין אותן עד שירצה את החכם[כג]. והוא יסוד גדול וחזק בדת תורה הקדושה[כד], ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ז. קידושין לג. **ח.** רמב״ם שם ה״ב-ג. יו״ד שם ס״ד. **ט.** רמב״ם שם ה״ג. יו״ד שם. וש״ך שם ס״ק ד. **י.** עירובין סב: **יא.** רמב״ם שם. יו״ד שם סי״א. **יב.** רמב״ם שם ה״ט, ובהל׳ אבל פ״ט ה״ב. יו״ד שם סכ״ה, ובסי׳ ש״מ ס״ח. **יג.** יו״ד סי׳ רמ״ב ס״ל. **יד.** יו״ד סי׳ רמ״ד ס״י. **טו.** רמב״ם הל׳ תלמוד תורה שם הי״א. יו״ד סי׳ רמ״ב סל״ב. **טז.** מנחת חינוך בשם טורי אבן. **יז.** עיין מנחת חינוך. פתחי תשובה סימן רמ״ד ס״ק א׳ בשם שאילת יעב״ץ ח״ב סי׳ קצ״ה. **יח.** עיין מנחת חינוך אות ג. **יט.** רמב״ם שם פ״ו ה״ט. יו״ד סי׳ רמ״ד ס״א. **כ.** מנחת חינוך. **כא.** יו״ד סי׳ רמ״ד סי״ח. **כב.** רמב״ם שם הי״א. יו״ד סי׳ רמ״ג ס״ו. **כג.** רמב״ם שם הי״ב. **כד.** חינוך.

מִצְוָה רנח

מִדּוֹת וּמִשְׁקוֹלוֹת (לֹא תַעֲשֶׂה קנ"ו)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹנוֹת בְּמִדּוֹת הַלַּח וְהַיָּבֵשׁ, וְלֹא בְּמֹאזְנַיִם וְלֹא בְּכָל דָּבָר הַנִּמְדָּד כְּקַרְקָעוֹת וּבְגָדִים, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, לה) **'לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט בַּמִּדָּה בַּמִּשְׁקָל וּבַמְּשׂוּרָה'.**

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהָעוֹשֶׂה עָוֶל בְּמִדּוֹת לַח אוֹ יָבֵשׁ וּבְאֵיזֶה מִדָּה שֶׁהוּא מַחֲרִיב אֶת הָעוֹלָם וּמְלַסְטֵם אֶת הַבְּרִיּוֹת, וְכִמְעַט אֵין לוֹ תַּקָּנָה בִּתְשׁוּבָה כֵּיוָן דְּגוֹזֵל אֶת הָרַבִּים וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ לְמִי לְהַחֲזִיר הַגְּזֵלָה אֲשֶׁר גָּזַל. וְהַמּוֹדֵד נִקְרָא דַּיָּן, שֶׁהוּא הַדָּן כָּךְ וְכָךְ מַגִּיעַ לְךָ בְּמִדָּה, וְלָכֵן הוֹצִיא הַכָּתוּב

משנה הלכות

רנח) גדרי האיסור. קיום המצוה, המשנה מידה ממידות שהסכימו עליה בני מדינה והנהיגו בה, בין במידת הלח בין במידת היבש, עובר בלאו זה[א], לבד שהוא גוזל את חבירו, ועובר על 'לא תחמוד' ו'לא תתאוה'. ודעת החינוך ויראים דאפילו לא היתה שוה פרוטה מה שחסר במידה עובר בלאו זה, דהקפידה התורה במידות בכל שהוא.

חומר האיסור. וגורם ה' דברים, מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, ומגלה אותם מארצם[ב].

בדיקת המדות. וצריך להמחות את משקלותיו פעם אחת בשבת, ובמידת הלח מקנח מאזניו על כל משקל כדי שלא יחלידו[ג]. מקום שנהגו למוד בדקה אל ימוד בגסה, בגסה אל ימוד בדקה, הכל כמנהג המדינה[ד]. וצריך ליתן תוספות קצת (הכרע) במידה ובמשקל ובמשורה[ה].

מדידת קרקע. המודד קרקע לא ימדוד בחבל לאחד בימות החמה, ולאחד בימות הגשמים, מפני שהחבל מתקצר בימות החמה[ו], וצריך לדקדק הרבה במשיחת הקרקע בין ההר והגיא, והעיגולין, ובין זווית נצבה לזווית רחבה, וזווית חדה, והריבועים, והאלכסונים, ובין זויות, ובין משולש שוה הצלעות ובין משולש אשר שתי הצלעות בלבד שוות, והוא נקרא מתחלף הצלעות, ובין מרובע רבוע שוה למרובע ארוך, וכיוצא באלו שעשו בעלי חכמת התשבורת[ז].

רנח) א. רמב"ם הל' גניבה פ"ז ה"א. חו"מ סי' רל"א ס"א. **ב.** עיין חינוך. **ג.** רמב"ם שם פ"ח הי"ח. חו"מ שם סי"ב. **ד.** רמב"ם שם הט"ז. חו"מ שם ס"ח. **ה.** רמב"ם שם הי"ב. חו"מ שם סי"ד. **ו.** רמב"ם שם ה"ג. חו"מ שם סי"ח. **ז.** חינוך.

בִּלְשׁוֹן 'לֹא תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט' (עיין חינוך. וטעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קד). וְצִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַרְחִיק מֵעַם קָדְשׁוֹ הַגָּוֶל וְהֶחָמָס, וּמִזֶּהוֹצִיא הַכָּתוּב בִּלְשׁוֹן 'לֹא תַעֲשׂוּ' וְלֹא אָמַר לֹא תִשְׁפְּטוּ עָוֶל, מַשְׁמַע דְּבַר עֲשִׂיָּה דְּהַיְנוּ מְדִידָה לֹא תַעֲשׂוּ בּוֹ עָוֶל (טעמי מצות לא תעשה קמט).

ב"מ מט. סא: קז: ב"ב פח: פט.: צ. רמב"ם הל' גניבה פ"ז-ח, ספר המצוות ל"ת תעשה רע"א ומצות עשה ר"ח, סמ"ג ל"תוין קנ"א, עשין ע"ב, סמ"ק סי' רס"ד, יראים מצוה ר"ס, חושן משפט סי' רל"א.

מִצְוָה רנט

מֹאזְנֵי צֶדֶק (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"ג)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְצַדֵּק הַמֹּאזְנַיִם וְהַמִּשְׁקָלוֹת וְהַמִּדּוֹת וְלִיַּשֵּׁר אוֹתָם שֶׁלֹּא יְהֶיֶה בָּהֶן שׁוּם צַד רַמָּאוּת, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יט, לו) 'מֹאזְנֵי צֶדֶק אַבְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק וְהִין צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם'.

משנה הלכות

ובמשקל שלא יטמין משקלותיו במלח, במשורה שלא ירתיח[ח].

כללים. כלל הדבר בכל אופן שגורם לחיסור המידה עובר בלאו זה, והנושא ונותן באמונה ניצל מן הבצע, ומן הקנאה, ומן הגניבה, ומן החימוד, ומן שנאת חנם, ומגניבת דעת חבירו, ובוטח בהקדוש ברוך הוא. ואמרו ז"ל (שבת לא.) תחילת דינו של אדם הוא על 'נשאת ונתת באמונה'. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

רנט) גדרי המצוה. העושה מאזנים ומשקולות ומידות, צריך לכוונם יפה יפה, ושלא יהיה באפשר לעשות בהם שקרים[א]. ואסור לאדם לשהות מידה חסירה או יתירה בביתו, ואפילו אין דעתו לשקול בזה ולמדוד בו כי אם לגויים, או אפילו כלל דכתיב 'לא יהיה בביתך' בכל אופן[ב].

פרטי דינים במשקלות. וחייב המוכר להכריע המאזנים, וליתן התוספת ללוקח בעת ששוקל לו[ג]. ואסור להטעות גוי בחשבון[ד]. וחייבים בית דין להעמיד ממונים בכל מקום להחזיר על החנויות, ולהשגיח על המאזנים והמידות ומשקולות, ולפסוק שערים[ה]. אין עושין משקולות מבדיל,

ח. רמב"ם שם ה"ז. חו"מ שם ס"ו י"א. **רנט) א.** רמב"ם הל' גניבה פ"ח ה"א. **ב.** שם פ"ז ה"ג. חו"מ סי' רל"א ס"ג. **ג.** רמב"ם שם פ"ח הי"ב. ועיין חו"מ שם סי"ד. **ד.** רמב"ם שם פ"ז ה"ח. חו"מ שם ס"א. **ה.** רמב"ם שם פ"ח ה"כ. חו"מ שם ס"ב.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת לְהַרְחִיק מִן הַגָּזֵל וְהֶחָמָס, וְהוֹצִיא הַכָּתוּב בִּלְשׁוֹן 'צֶדֶק' אַחַר כָּל הַמִּדָּה, שֶׁעֲשָׂאוֹ הַכָּתוּב לְהַשּׁוֹקֵל שׁוֹפֵט וְדַיָּן, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ויקרא יט, טו) 'בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ'. וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא צִוָּה שֶׁבְּמֹאזְנֵי צֶדֶק יִתֵּן לְכָל אֶחָד חֶקּוֹ וּפַרְנָסָתוֹ, נְשָׁמָה רוּחַ וְנֶפֶשׁ 'אֵיפַת צֶדֶק, אַבְנֵי צֶדֶק, הִין צֶדֶק' (טעמי מצות לר"מ הבבלי) מצות עשה קד). גַּם כִּי 'מֹאזְנֵי' מִלְּשׁוֹן 'אֹזֶן' לְרַמֵּז כִּי אֹזֶן ה' שׁוֹמַעַת מִשְׁקַל הַמֹּאזְנַיִם. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד כִּי הָאָדָם כְּמוֹ מֹאזְנַיִם מֻרְכָּב מִטּוֹב וְרַע, וְנָתַן לוֹ הַבְּחִירָה, 'זָכָה' מַכְרִיעַ לוֹ וּלְכָל הָעוֹלָם לְכַף זְכוּת, 'לֹא זָכָה' חַס וְחָלִילָה לְהַפּוּךְ[י], לָכֵן בָּא הַמִּצְוָה שֶׁחַיָּב הַמּוֹכֵר לְהַכְרִיעַ וְלִתֵּן תּוֹסֶפֶת לַלּוֹקֵחַ לְהוֹרוֹת לָאָדָם שֶׁיַּטֶּה עַצְמוֹ לְצַד הַטּוֹב, לַעֲסֹק בְּמִצְוֹת וְיִרְאַת ה' (אשל אברהם (טובייאנה) מצוה עב). וְזֶה שֶׁאָמְרוּ (שבת לא.) 'תְּחִלַּת דִּינוֹ שֶׁל אָדָם, נִשְׁאָל וְנִתְבָּע בֶּאֱמוּנָה'.

הציונים עיין מצוה הקודמת.

משנה הלכות

ועופרת, ושאר מיני מתכות, מפני שמעלין חלודה ומתחסרין. אבל עושין אותן של אבן ושל זכוכית וכיוצא בהן[ז]. לא יעשה משקולות מעצים לחים שלאחר שיתייבשו יחסרו המידה[ח]. אין גודשין המידות במקום שמוחקים ואין מוחקים במקום שגודשין אפילו שמוסיף או פוחת הדמים, וכן אין מכריעין במקום שמעיינין (פי' ששוקלין בלא הכרע רק עין בעין) ואין מעיינין במקום שמכריעין, כללא דמילתא הכל כמנהג המדינה[ט]. 'הן צדק' הוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב[י].

שאר פרטים וכללים. הסיטון מקנח מידותיו אחד לי"ב חודש, בעל הבית אחד לל' יום[יא]. ועיין במצוה הקודמת. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר על זה ביטל עשה מלבד שעבר על לאו דאונאה וגזילה וגניבה אם יש בו שוה פרוטה. וקשה תשובתו כי אינו יודע למי גזל שיחזיר אליו.

ו. עיין קידושין מ: ז. רמב"ם שם ה"ד. חו"מ שם ס"י. ח. אחרונים. ט. רמב"ם שם פ"ח הי"ד והי"ז. חו"מ שם סי"ד. י. מנחת חינוך על פי הגמרא ב"מ מט. יא. רמב"ם שם פ"ח הי"ח. חו"מ שם ס"ז.

מִצְוָה רם

מְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ (לֹא תַעֲשֶׂה קנ"ז)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְקַלֵּל אָב וָאֵם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כ, ט) 'כִּי אִישׁ אִישׁ אֲשֶׁר יְקַלֵּל אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ מוֹת יוּמָת אָבִיו וְאִמּוֹ קִלֵּל דָּמָיו בּוֹ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. עַיִן מַה שֶּׁכָּתַבְתִּי בְּמִצְוָה מ"ח. וְהֶחְמִיר הַכָּתוּב בְּמְקַלֵּל מִבְּמַכֶּה אָבִיו וְאִמּוֹ, כִּי הַכָּאָה לְאָבִיו וְאִמּוֹ מַעֲשֶׂה בְּהֵמָה הוּא, כִּי כֵן יַעֲשֶׂה הָעֶגֶל מַכָּה לַפָּרָה שֶׁיְּלָדַתּוּ וְאֵינוֹ מַרְגִּישׁ הֱיוֹת זוֹ אִמּוֹ אוֹ לָאו, וְכֵן יֵשׁ לָאָדָם נֶפֶשׁ בַּהֵמִית וְיֵשׁ לוֹ בָּזֶה הִתְנַצְלוּת קְצָת שֶׁנֶּפֶשׁ הַבְּהֵמָה שֶׁלּוֹ

משנה הלכות

רס) גדרי החיובים. המקלל אביו או אמו וכל שכן שניהם, בין בחייהם ובין לאחר מותם בשם מן השמות הקדושים, במזיד ובהתראה חייב סקילה, ואם קילל באחד מן הכינויים לוקה[א].

פרטי דינים. המקלל אבי אביו או אבי אמו, דינו כמקלל אחד משאר ישראל[ב], עיין לעיל במצוה רל"א. אב שנתחייב שבועה, אין בנו משביעו שבועת האלה אלא שבועה שאין בה אלה, המבזה אביו בלי קללה הרי הוא בארור שנאמר (דברים כז, טז) 'ארור מקלה אביו'[ג].

שתוקי. שתוקי חייב על אמו ואינו חייב על אביו, ואף על פי שבדקו את אמו ואמרה בן פלוני הוא[ד], קילל את כל החיים בעולם פטור, דילמא אביו כבר מת, קילל את כל המתים פטור דילמא אביו עדיין בין החיים, קילל כל החיים והמתים, דבודאי אביו נכלל חייב[ה]. ולפי עניות דעתי לפי הני פוסקים דסבירא להו דאביו רשע פטור על הכאתו וקללתו[ו], הכא נמי הוי התראת ספק דילמא אביו רשע הוא, וכל שכן דאתרע ליה חזקת כשרות ג"כ, שבעל בלא קידושין, ודילמא רשע גמור הוה שהיה קרוב או פסול, על כן נראה לענ"ד דאין ממיתין אותו.

פסולים. ממזר כתב החינוך לפי הדומה חייב על קללת אביו ואמו, ובמצוה רי"ב כתב דממזר חייב בכבוד האבות ומוראם אף על פי שפטור מן המשפט על מכתם וקללתם, וצריך עיון בזה. ויש לפרש דכאן מיירי שעשו תשובה, ועיין בספר וידבר משה פרשת קדושים. בן שפחה ונכרית אינו חייב על קללת אביו[ז], ואם היתה שפחתו שבא

רס) א. רמב"ם הל' ממרים פ"ה ה"א-ב. **ב.** שם ה"ג. **ג.** שם הט"ו. **ד.** שם ה"ט. **ה.** מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם שם הי"ב. **ז.** שם.

גְּבִרָה עָלָיו וְגָרַם לְהַכָּאָתוֹ, אֲבָל הַמְקַלֵּל בְּשֵׁם, זֶה אֵינוֹ מַעֲשֶׂה בְּהֵמָה אֶלָּא מַעֲשֶׂה רָשַׁע הַבָּא מִן נֶפֶשׁ הַשִּׁכְלִי שֶׁנִּתְקַלְקֵל מְאֹד, וּלְכָךְ עָנְשׁוֹ חָמוּר (תפארת יהונתן (אייבשיץ) פר' משפטים ד"ה ומכה). וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד שֶׁמְּקַלְקֵל צִנּוֹר הַשֶּׁפַע הַמַּגִּיעַ אֵלָיו דֶּרֶךְ הַלְּבוּשׁ מֵאָבִיו וּמֵאִמּוֹ כִּי הֵם הַמָּקוֹר וְהוּא הַפְּרִי (עיין דרך פיקודיך מצוה מה אות ד).

סנהדרין סו. פה: שבועות כז. ל"ו. רמב"ם הל' ממרים פ"ה, ספר המצוות ל"א תעשה ש"ח, סמ"ג לאוין רי"ט.

מִצְוָה רסא

מִצְוַת הַנִּשְׂרָפִין (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"ד)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהָיוֹת בֵּית דִּין דָּנִין בִּשְׂרֵפָה לַמְחַיֵּב בָּהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כ, יד) 'וְאִישׁ אֲשֶׁר יִקַּח אֶת אִשָּׁה וְאֶת אִמָּהּ זִמָּה הִיא בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ לְעֵיל מִצְוָה מ"ז. וְלָמְדוּ רַז"ל (סנהדרין נב.) מִנָּדָב וַאֲבִיהוּא דְּהַאי שְׂרֵפָה לָאו שְׂרֵפַת הַגּוּף בַּחֲבִילֵי עֵצִים, אֶלָּא שְׂרֵפַת הַנְּשָׁמָה וְהַגּוּף קַיָּם, וְאִי הָיָה אוֹמֵר יִשְׂרְפוּ בָּאֵשׁ הָוָה מַשְׁמַע

משנה הלכות

עליה תלוי במחלוקת רב נטרונאי גאון דסבירא ליה דודאי שיחררה, והפוסקים חולקין[ח]. גר אסור לקלל אביו הגוי מדרבנן[ט]. וכל שהוא חייב על אביו חייב על אמו, אינו חייב על אביו כגון שהוא עכו"ם או עבד או כיוצא בזה, שאינו בשום צד חיוב מפני שאינו נקרא אביו, אינו חייב על קללת אמו[י]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ולענין מיתה בזמן הסנהדרין שדנין דיני נפשות.

רסא) גדרי המצוה. המחוייב שריפה בבית דין, בעדים ובהתראה, היו משקעין את המחוייב לשרוף, בין איש ובין אשה, עד ארכבותיו בזבל, ונותנים סודר קשה לתוך הרך וכורך על צוארו, ושני עדיו אוחזין בסודר, זה מושך אצלו וזה מושך אצלו עד שהוא פותח פיו, ומתיכין בדיל או עופרת רותח וזורקין לתוך פיו, והיא יורדת ושורפת את בני מעיו[א].

ח. עיין אבן העזר סי' ט"ז. ולעיל מצוה קצ"ג. ט. רמב"ם שם הי"א. י. שם ה"י. **רסא) א.** רמב"ם הל' סנהדרין פט"ו ה"ג.

בְּתִקֵּף עֲצִים בִּמְרוּרַת אֵשׁ, הַשְׁתָּא מַשְׁמַע שֶׁהָאֵשׁ נִכְנָם בּוֹ מִדְּקָאָמַר 'בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֶתְהֶן' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה קו). וּלְפִי שֶׁהַזְּנוּת פּוֹגֵם בַּנְּשָׁמָה וּמְקַלְקְלָהּ, גַּם כִּי הוּא רָצָה בְּמַעֲשָׂיו לְקַלְקֵל נְשָׁמָה, לְהוֹצִיאָהּ לָעוֹלָם עַל יְדֵי זְנוּת, שֶׁתִּהְיֶה אֲסוּרָה לָבֹא בַּקָּהָל וְתִשָּׂא דּוֹמָה לָהּ אוֹ גֵּרֶת וְתִתְקַלְקֵל הַנְּשָׁמָה, וְלָכֵן מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה 'בָּאֵשׁ יִשְׂרְפוּ'.

סנהדרין נה. רמב"ם הל' סנהדרין פי"ד-ט"ו, ספר המצוות מצות עשה רכ"א, סמ"ג עשין ק"ב.

מִצְוָה רסב

וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ (לא תַּעֲשֶׂה קנ"ח)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְעַם קָדְשׁוֹ שֶׁלֹּא לָלֶכֶת בְּחֻקּוֹת וְנִימוּסֵי הַגּוֹיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כ, כג) 'וְלֹא תֵלְכוּ בְּחֻקַּת הַגּוֹי אֲשֶׁר אֲנִי מְשַׁלֵּחַ מִפְּנֵיכֶם', וּכְתִיב (שם יח, ג) 'וּבְחֻקֹּתֵיהֶם לֹא תֵלֵכוּ'.

משנה הלכות

בלא היה פתילה של אבר. אם לא היה לבית דין פתילה של אבר, ממיתין אותו בכל תולדה של אור, ואם לא היה להם תולדות אור היו ממתינין בשריפתו כדי לקיים מצות שריפה[ב], ולפי עניות דעתי צריך עיון בזה אי מענין את דינו.

הנשרפין. ואלו הן הנשרפין, הבא על אשה ובתה, ובת בתה, ובת בנה, בתו, בת בתו, בת בנו, חמותו, ואם חמותו, ואם חמיו, ובת כהן שזנתה, הרי אלו עשרה בשריפה[ג].

שאר פרטים. ולא היו קוברין אותם בקברי אבותיהם, אלא שתי קברות היו מתוקנים להם לבית דין, אחד לנסקלין ולנשרפין, ואחד לנהרגין ולנחנקין, נתעכל הבשר מלקטין העצמות וקוברין אותם בקברי אבותיהם[ד]. ואין דנין שנים ביום אחד, ובסנהדרין (מו.) אמרו 'אמר רב חסדא לא שנו אלא בשתי עבירות ומיתה אחת, אבל במיתה אחת ועבירה אחת דנין', וכגון נואף ונואפת, והא דתניא 'אין דנין שנים ביום אחד אפילו בנואף ונואפת' זהו בבת כהן ובועלה, שהיא בשריפה ובועלה בחנק[ה]. ונוהג מצוה זו בזמן שדנין סנהדרין דיני נפשות. עברו הבית דין ולא שרפו את המחוייב שריפה ביטלו מצות עשה זו.

רסב) גדרי האיסור. קיום המצוה, אדם מישראל לא ילבש מלבוש המיוחד לעכו"ם, ולא יגדל ציצית הראש כמו

ב. מנחת חינוך. **ג.** רמב"ם שם הי"א. **ד.** שם פי"ד ה"ט. **ה.** רמב"ם שם ה"י.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי רָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא, אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים וְרוֹמְמָנוּ מִכָּל הַלְּשׁוֹנוֹת וְקִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְקֵרְבָנוּ לַעֲבוֹדָתוֹ, וּשְׁמוֹ הַגָּדוֹל וְהַקָּדוֹשׁ עָלֵינוּ קָרָא, שֶׁנִּהְיֶה מֻבְדָּלִים מִכָּל הָעַמִּים בְּכָל הָעִנְיָנִים, הֵן בְּצוּרַת הַנֶּפֶשׁ וְצוּרַת הַגּוּף, שֶׁחָתַם לָנוּ בְּרִית קֹדֶשׁ, וּבְצוּרַת הַחִיצוֹנוּת בַּמַּלְבּוּשִׁים, וּבְפֵאוֹת הָרֹאשׁ וְהַזָּקָן, מֻבְדָּלִים מִן עַמִּים בְּכָל הַהִבָּדְלוּת, וּלְגַנּוֹת כָּל הַנֶּהֱגוֹתֵיהֶם, וּלְהִתְרַחֵק מֵהֶם אֲפִלּוּ בִּלְבוּשׁ, וְכָל שֶׁכֵּן בְּדֵעוֹת וּמַעֲשִׂים. וְשֶׁלֹּא תֹּאמַר לֹא אָסְרָה תּוֹרָה אֶלָּא חֻקַּת הָאֱמֹרִי וַחֲבֵרָיו, לְכָךְ נֶאֱמַר (ויקרא שם כו) 'וָאַבְדִּל אֶתְכֶם לִהְיוֹת לִי' אִם אַתֶּם מֻבְדָּלִים מֵהֶם הֲרֵי

משנה הלכות

שהם מגדלים, ולא יגלח מן הצדדין ויניח השער באמצע כמו שהן עושין, וזה הנקרא בלוריות, ולא יספר קומי, כלומר שיעשה גילוח מכנגד פניו מאוזן לאוזן ויניח הפרע מלאחוריו, לא יבנה מקומות כבנין עבודה זרה שלהם[א] (ובעוונותינו הרבים דוקא בונים הסענטערס להתדמות להם).

שם גויים. ואסור לכנות עצמו או בניו בשם הגויים, ויש בזה איסור דאורייתא[ב], ועיין בגמרא גיטין (יא:) 'רוב ישראל שבחוץ לארץ שמותיהן כשמות עכו"ם' וצריך עיון גדול, ומאוד צריך להיזהר על זה בפרט במדינה זו שהדבר פרוץ ואפילו בין שומרי התורה בעוונותינו הרבים.

מלבושי פריצות. ואסור לנשים ללבוש בגדי פריצות, ואותן הלובשין במלבוש נכרים מפני שרוצים להתדמות לנכרים דינם כמומרים ונחשבים כעכו"ם[ג]. ואסור ללמוד חכמת חיצוניות[ד]. ומסורת בידינו להקפיד שלא ללבוש מלבוש אדום לבני עמנו[ה]. ואסור לאשה לצאת בגילוי הראש, לבד האיסור תורה שבו שאמרו בגמרא (כתובות עב.) 'פרוע ראש דאורייתא הוא', יש בזה עוד משום 'ובחוקותיהם לא תלכו', והרבה יש לדבר מזה בעוונותינו הרבים בכמה שומרי תורה ומצות שמקילים בזה, וחושבים שאינו אלא מידת חסידות, כי הוא איסור דאורייתא. ובספר אלה המצות (למהר"ם חאגיז) מביא מספר חיצוני שנדפס בפאריז (שנת 1661 למספרם) שנקרא נואיבו טיאטרו די"ל מונד"ו, בחלק ראשון (דף שפ"ט) בהנהגות הקדומות מהרומיים, שהראש שלהם שהיה שמו קאמ"א זולפיציו"א גירש את אשתו מפני שיצאה מגולה שער מבלי מכסה על ראשה, והוא היה הרבה זמן קודם אמונת הנוצרים, עיין שם.

רסב) א. רמב"ם הל' עכו"ם פי"א ה"א. יו"ד סי' קע"ח ס"א. **ב.** מהר"ם שי"ק סימן קס"ט. **ג.** שו"ת טוב טעם ודעת קמא סי' קפ"ח. **ד.** תשובות הרשב"א סימן שמ"ז, ושאר ראשונים. **ה.** ש"ך יו"ד שם ס"ק ג, בשם מהרי"ק.

אַתֶּם שֶׁלִּי. וּמִשֶּׁלָּהֶם אָמַר (במדבר כג, ט) 'הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב'. וּלְשׁוֹן הַסִּפְרִי (פר' ראה כט) עַל הַפָּסוּק (דברים יב, ל) "הִשָּׁמֶר לְךָ' בְּלֹא תֵעָשֶׂה, 'פֶּן תִּנָּקֵשׁ אַחֲרֵיהֶם' שֶׁמָּא תִּמָּשֵׁךְ אַחֲרֵיהֶם אוֹ שֶׁמָּא תִּדְמֶה לָהֶם וְתַעֲשֶׂה כְּמַעֲשֵׂיהֶם וְיִהְיֶה לְךָ לְמוֹקֵשׁ' (עיין חינוך).

סוטה מט.: רמב"ם הל' עכו"ם פי"א, ספר המצוות ל"א תעשה ל', סמ"ג לאוין נ', יורה דעה סי' קע"ח.

פָּרָשַׁת אֱמֹר יֵשׁ בָּהּ ל"ט לָאוִין וְכ"ד עֲשִׂין

מִצְוָה רסג

טֻמְאַת הַכֹּהֲנִים (לֹא תֵעָשֶׂה קנ"ט)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִטַּמְּא כֹּהֵן הֶדְיוֹט לְמֵתִים זוּלָתִי אֶל הַמְפֹרָשִׁים בַּמִּקְרָא, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, א) 'אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא בְּעַמָּיו'.

משנה הלכות

כללים. הכלל שיש לישראל להבדל מהם מה לי כך מה לי כך, כי המדינות חלוקות במנהג בזה, ובכל דור ודור משתנים מנהגיהם[ז]. ועל דרך הרמז 'מנהג' אותיות 'גהנם', שכל מי שמשנה מנהג ישראל נופל בגהנם. דבר שנוהג בו להראות אומנתו, כגון רופא שיש לו מלבוש מיוחד ככל הרופאים, או שאר בעלי אומנות שיש להם מלבושים מיוחדים להראות אומנתם, מותר לאומן ישראל ג"כ ללבשו[ח]. מי שהוא קרוב למלכות וצריך ללבוש במלבושיהן לטובת הכלל מותר[ט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

רסג) גדר החיוב. כל כהן כשר, בין תם ובין בעל מום, הנוגע או מאהיל או נושא או נוגע בקבר המת והתרו בו לוקה[א]. ולדעת הסמ"ג (לאוין רל"ד) עובר נמי משום 'ועל כל נפשות מת לא יבוא' (ויקרא כא, יא).

דברים המטמאים משום מת. ואלו מטמאין באוהל, כזית מן המת, כזית נצל, ומלא תרווד רקב (פי' בשר שנימוח ונקרש) ואם לא נקרש לא מטמא דבידוע שלא בא מן הבשר, והשדרה והגולגולת, ורוב מנינו, ורוב בנינו של מת, (רוב מנין קכ"ה

ו. ספרא קדושים ט. ילקו"ש ויקרא שם. **ז.** עיין ט"ז יו"ד שם ס"ק א. **ח.** יו"ד שם ברמ"א. **ט.** שם ס"ב.
רסג) א. רמב"ם הל' אבל פ"ג ה"א-ב.

מְשָׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי הָאָדָם נִבְרָא בְּצֶלֶם אֱלֹקִים, וְכָל אֵבָרָיו וְתַבְנִיתוֹ וְצוּרָתוֹ הֵם דְּגְמָא הָעֶלְיוֹנָה 'וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים', וּבְהִפָּרֵד מֵעָלָיו צוּרַת הַשֵּׂכֶל וְנִשְׁאָר הַגּוּף לְבַדּוֹ, מִתְדַּבְּקִין אֵלָיו רוּחוֹת הַטֻּמְאָה. מָשָׁל לִכְלִי מְלֵאָה דְּבַשׁ וּפִנָּה בַּעַל הַבַּיִת אֶת הַדְּבַשׁ וְהוֹצִיא אֶת הַכְּלִי מִחוּץ לַחֶדֶר, מִתְקַבְּצִים לָהּ כָּל הַזְּבוּבִים וְהָרְמָשִׁים. כֵּן אָדָם מִיִּשְׂרָאֵל מָלֵא קְדֻשָּׁה מְתוּקָה וַעֲרֵבָה, וּבְצֵאת הַנֶּפֶשׁ יִתְקַבְּצוּ הַקְּלִפּוֹת לְאֵין סוֹף, שֶׁהֵם כֹּחוֹת הַטֻּמְאָה הַתְּאֵבִים תָּמִיד לְהִדַּבֵּק בַּקְּדֻשָּׁה (אור החיים במדבר יט, ב). וְלָכֵן רָאוּי לַכֹּהֲנִים מְשָׁרְתֵי ה' לְהִתְרַחֵק מִמֶּנּוּ שֶׁלֹּא יִדְבְּקוּ בָּהֶם לְרֹב קְדֻשָּׁתָם.

יבמות ס. מכות כא. נזיר מב. רמב"ם הל' אבל פ"ג, ספר המצוות לא תעשה קס"ו, סמ"ג לאוין רל"ד רל"ה, סמ"ק סי' פ"ט, יראים שי"א, יורה דעה סי' שס"ט עד שע"ד.

משנה הלכות

אברים זולתי השיניים, רוב בנין שתי שוקיו וירך אחד), ורובע עצמות, ורביעית דם, ואבר מן החי, ואבר מן המת שיש עליו בשר כראוי, והנפלים. דם תבוסה (פי' צלוב שדמו שותת לארץ ונמצא תחתיו רביעית דם) מטמא מדרבנן. כל אלו מטמאין גם במגע, חוץ מתרווד רקב שאינו מטמא במגע, וזה אינו מצוי בינינו שאין יכול להיות אלא בנקבר ערום בארון של שייש[ב]. ואלו מטמאין במגע ובמשא, ולא באוהל, עצם כשעורה, ארץ העמים, בית הפרס, אבר מן החי ואבר מן המת שאין עליו בשר כראוי, והשדרה והגולגולת שחסרו[ג]. הגולל והדופק מטמא במגע, ואינו מטמא במשא[ד]. וכל טומאה שאין הנזיר מגלח עליה אין כהן מוזהר עליה[ה].

פרטי דינים. כהן חלל מותר לטמא[ו]. כל שבמת טמא, חוץ מן השניים והציפרניים והשיער שלא בשעת חיבורן, ובשעת חיבורן הכל טמא[ז]. כהן מטמא למת מצוה[ח], ואסור לעמוד אצל גוסס, ורבינו בעל הלכות גדולות מתיר[ט]. אסור לטמא לכהן קטן בידים[י]. ואסור לכהן ליכנס לבית הקברות, ולא בשידה תיבה ומגדל, וכן ליכנס במכונה, עיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סימן קכ"ג-קכ"ד) ועיין עוד מדיני טומאה ברמב"ם ושולחן ערוך כי רבים הם. ונחלקו הפוסקים אי קברי צדיקים מטמאין במיתתן, עיין רמב"ן ריש פרשת חוקת, ובחינוך מצוה רס"ג, ובספרי בשו"ת (שם סי' קכ"ז), ובשו"ת בית שערים לזקיני ביורה דעה (סי' תמ"ח)

ב. שם הל' טומאת מת פ"ג ה"א וה"ג-ד. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם ה"ג. **ה.** מס' שמחות פ"ד הלכה כ"א, הובא בתוס' בברכות יט: ד"ה מדלגים היינו, ועיין מנחת חינוך אות י"ג. **ו.** רמב"ם הל' אבל פ"ג ה"א. יו"ד סי' שע"ג ס"ב. **ז.** רמב"ם הל' טומאת מת פ"ג ה"ג. **ח.** שם הל' אבל שם ה"ח. יו"ד סי' שע"ד ס"א. **ט.** יו"ד סי' ש"ע. **י.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד סי' שע"ג ס"א.

מִצְוָה רסד

טֻמְאַת כֹּהֲנִים לִקְרוֹבִים (מִצְוַת עֲשֵׂה ק"ה)

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁיִּטַּמְּאוּ הַכֹּהֲנִים לִקְרוֹבֵיהֶם הַמְפֹרָשִׁים בַּכָּתוּב, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, ג) 'לָהּ יִטַּמָּא', וְדָרְשׁוּ זַ"ל (זבחים ק.) 'מִצְוָה'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי צִוְּתָה הַתּוֹרָה שֶׁיִּתְאַבֵּל אָדָם עַל מֵתוֹ, שֶׁאֲבֵלוּת הוּא עִנְיָן נִכְבָּד בְּמִקוֹמוֹ. וּבַתּוֹרָה כְּתִיב (ויקרא י, ו) 'וַאֲחֵיכֶם כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל יִבְכּוּ אֶת הַשְּׂרֵפָה אֲשֶׁר שָׂרַף ה'', וְעוֹד כְּתִיב 'וַיִּתְּמוּ יְמֵי בְכִי אֵבֶל מֹשֶׁה'[א], וְהוּא מִטַּעַם שֶׁנִּפְרָד הַקֶּשֶׁר הַגּוּפָנִי שֶׁהוּא אַהֲבָה טִבְעִית, וּמִתְעוֹרֵר הָאַהֲבָה לַקֶּשֶׁר הָרוּחָנִי לְהִתְקַשֵּׁר בְּקֶשֶׁר אֲמִיץ. וְכָזֶה מַרְאִים

משנה הלכות

ומה שהערתי עליו שם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרי כהונה הכשרים, תמימין, ובעלי מומין. ועיין עוד בספרי בשו"ת הנ"ל (שם סי' כ"א) מה שהקשתי לחכם אחד שטעה ורצה להתיר כהן בעל מום לטמא למתים, וזיל קרי בי רב הוא.

רסד) על איזה קרובים מיטמא. על אלו קרובים הכהן מצווה לטמא במותם, אשתו (הנשואה לו ולא לארוסה, הכשרה ולא גרושה וחללה), לאביו, ולאמו, לבנו, ולבתו, ולאחיו, ולאחותו הבתולה אשר לא היתה לאיש[ב]. בנו או בתו נפל אינו מטמא להם[ג]. מטמא לאחותו הבתולה, ולא אנוסה או מפותה ולא ארוסה, נתגרשה מן האירוסין מטמא לה[ד]. ואינו מטמא על הספק כגון ספק אחיו ספק בנו[ה]. ואינו מטמא על מת אחר עמהם[ו].

מת חסר. ואינו מטמא אלא כשהם שלמים, ולא כשהם חסרים[ז], ויש להיזהר בזה כשעושין ניתוח על המת (אוטפסי בלע"ז) שאסורים בניהם וקרובים לטמא להם, ואין מטמאין להרוג מפני שנקרא חסר[ח].

קירבות חלושות. אחיו ואחותו מן האם אינו מטמא להם, רק מן האב[ט]. אשתו קטנה, אפילו השיאה אמה כגון שאביו מת, בעלה מטמא לה[י]. פיקח שנשא חרשת אינו מטמא לה[יא]. ספק נתגרשה ספק לא נתגרשה אינו מטמא לאשתו[יב].

רסד) א. עיין חרדים פ"י אות ג. **ב.** רמב"ם הל' אבל פ"ב ה"א וה"ו. יו"ד סי' שע"ג ס"ד. **ג.** רמב"ם שם פ"א ה"ו. יו"ד שם. **ד.** רמב"ם שם פ"ב ה"י-י"א. ה"ו יו"ד שם. **ה.** רמב"ם שם הי"ג. יו"ד שם ס"ח. **ו.** רמב"ם שם הט"ו יו"ד שם ס"ז. **ז.** רמב"ם שם. יו"ד שם ס"ט. **ח.** יו"ד שם ברמ"א. וע"ע במשנה הלכות ח"ג סי' קכ"א. **ט.** רמב"ם שם הי"ב. יו"ד שם ס"ד. **י.** פתחי תשובה יו"ד שם ס"ק ב. **יא.** מנחת חינוך אות א. **יב.** רמב"ם שם הי"ג. ועיין מנחת חינוך שאינו תלוי בדין ירושה.

הַבִּטָּחוֹן וְהָאֱמוּנָה בַּה'. וּמָשָׁל לְמִי שֶׁנּוֹסֵעַ לְמֶרְחָק וְנִפְרָדִים זֶה מִזֶּה וּבוֹכִים עַל שֶׁגָּרַם לְהִתְרַחֵק הָרוּחָנִיּוּת בֵּינֵיהֶם. וְלָזֶה הִתִּירָה הַתּוֹרָה לַכֹּהֲנִים לִטַּמְּאוֹת וּלְהִתְאַבֵּל, וּדְרָכֶיהָ דַּרְכֵי נֹעַם[יג]. וְכָל מִי שֶׁאֵינוֹ מִתְאַבֵּל כְּמוֹ שֶׁצִּוּוּ חֲכָמִים הֲרֵי זֶה אַכְזָרִי, וּכְאִלּוּ אֵינוֹ מַרְגִּישׁ וְהוֹלֵךְ כְּאֶחָד מִבַּעֲלֵי הַחַיִּים שֶׁאֵינָם מְדַבְּרִים (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה תקעח). גַּם כִּי אֲבֵלוּת יֵשׁ בּוֹ יִתְרוֹן שֶׁיִּתֵּן דַּעְתּוֹ וְיַחְשֹׁב בְּיוֹם הַמִּיתָה וְיָשׁוּב בִּתְשׁוּבָה, וְאִם הָיָה טָרוּד בְּמַלַאכְתּוֹ הָיָה שׁוֹכֵחַ אֶת מֵתוֹ וְיוֹם הַמָּוֶת (מצודת דוד שם).

זבחים ק. מו"ק יד: רמב"ם הל' אבל פ"א-ב, והל' מטומאת מת פ"א-ב, ספר המצוות מצות עשה ל"ז, סמ"ג עשין נ"ח (ומצות אבל מונה הסמ"ג למצוה מדרבנן), יורה דעה סי' שע"ג שע"ד, סמ"ק סי' פ"ט וצ"ז.

משנה הלכות

בית הקברות. והטומאה לקרובים דחויה הוא ולא הותרה, ולפיכך אסור לכהן ליכנס לבית הקברות לקבור אביו או אמו, כי בחזרתו יטמא לשאר מתים, וצריך ליזהר ולקבור כהן סמוך לפתח בית הקברות כדי שלא יכנס לבית הקברות ולא יתטמא בקברות אחרים כשיקבור מתו[יד], וצריך להזהיר על זה.

שאר פרטים. פירשו אבותיו מדרכי הציבור כגון המסורות או הרוגי בית דין ומאבד עצמו לדעת, אינו מטמא להם[טו]. היה כהן ספק כלומר ספק בן ז' כהן או בן ט' לישראל ממה נפשך אם אביו הוא שפיר מטמא לו, ואם לאו אביו הוא א"כ הוא אינו כהן ומותר לטמאות, אבל אם שניהם כהנים אסור לטמא[טז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרי כהונה, ואין הנשים בכלל המצוה לטמאות. ועיין בספרי משנה הלכות סי' ל"ג.

יג. ע"פ משלי ג, יז. **יד.** רמב"ם שם הט"ו. יו"ד סי' שע"ג ס"ז. **טו.** רמב"ם שם ה"ח. יו"ד שם ס"ח. **טז.** חי' ר' עקיבא אייגר על יו"ד שם.

מִצְוָה רסה

הֶעֱרֵב שֶׁמֶשׁ לִטְבּוֹל יוֹם (לֹא תַעֲשֶׂה ק״ם)

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יְשַׁמֵּשׁ כֹּהֵן בַּיּוֹם שֶׁטָּבַל מִטֻּמְאָתוֹ עַד שֶׁיַּעֲרִיב הַשֶּׁמֶשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא יא, לב) 'קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹקֵיהֶם וְלֹא יְחַלְּלוּ שֵׁם אֱלֹקֵיהֶם'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַכֹּהֵן הוּא הַשָּׁלִיחַ בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, וְעַל כֵּן רָאוּי וְחוֹבָה עָלָיו לִהְיוֹת גּוּפוֹ נָקִי בְּתַכְלִית, וּלְהִתְקַדֵּשׁ בְּעֵת הָעֲבוֹדָה (חינוך). וּמֵאַחַר שֶׁהָיָה טָמֵא בְּאוֹתוֹ יוֹם קֹדֶם שֶׁטָּבַל, אָסְרָה עָלָיו הַתּוֹרָה שֶׁלֹּא לַעֲבֹד עוֹד אַף לְאַחַר שֶׁטָּבַל כָּל אוֹתוֹ הַיּוֹם, שֶׁלֹּא נִגְמְרָה עֲדַיִן טָהֳרָתוֹ לְגַמְרֵי כְּיָן שֶׁהִתְחִיל הַיּוֹם בְּטֻמְאָה, וּכְעֵין מַה שֶּׁאָמְרוּ (פסחים ד.) 'מִקְצָת הַיּוֹם כְּכֻלּוֹ' וְהָבֵן. וְעַל דֶּרֶךְ הַסּוֹד הַטָּהֳרָה תָּלוּי בְּסוֹד 'וּבָא הַשֶּׁמֶשׁ וְטָהֵר' (ויקרא כב, ז), כִּי אַף עַל פִּי שֶׁבָּא בַּמַּיִם וְנִמְשְׁכוּ עָלָיו מֵימֵי הַחֶסֶד[א], עֲדַיִן לֹא נִגְמְרָה טָהֳרָתוֹ עַד שֶׁיָּבֹא הַשֶּׁמֶשׁ

משנה הלכות

רסה) טומאת טבול יום. כהן או אדם מישראל שהיה טבול יום (כלומר שטבל בו ביום מטומאתו), בין מטומאה חמורה כגון שטבל מטומאת מת וזיבות וצרעת לאחר ז', או מטומאה קלה כגון טומאת שרץ, טעון הערב שמש, ודין זה הוא בין באדם, ובין בכלים שטבלו[ב]. טבול יום שנגע באוכלים או משקין של תרומה פוסלן מלאכול[ג]. ואם נגעו בהן אוכלים אחרים אין נפסלין, מפני שהטבול יום כשני לטומאה ועושה שלישי לפסול, ולא רביעי לתרומה, ואם נגעו בהן אוכלי קודש, עשאן רביעי לפסול ולא לטמא אחרים[ד]. נגעו בחולין באוכלין או משקין טהורין מכלום, שאין שני עושה שלישי בחולין[ה].

איסור עבודה לטבול יום. כהן טבול יום ששימש חילל עבודתו וחייב מיתה בידי שמים[ו], ואם התרו בו למלקות לוקין אותו[ז]. ואינו חייב מיתה אלא בד' העבודות שהזר חייב עליהם, אבל שאר עבודות אע"פ שנפסלו אינו חייב אלא מלקות[ח]. טבול יום

רסה) א. עיין זוה"ק ח"ג רנה. 'חסד איהו מים'. **ב.** רמב"ם הל' אבות הטומאות פ"י ה"א-ב, ועיין שם הל' ביאת מקדש פ"ד ה"ד. **ג.** שם הל' אבות הטומאות שם ה"ג. **ד.** שם ה"ג וה"ה. **ה.** שם פי"א ה"ב. **ו.** שם הל' ביאת מקדש פ"ד ה"ד. **ז.** שם ה"א. **ח.** שם פ"ט ה"י.

וְיִכָּנֵם בַּמַּעֲרָב. וְהַחִבּוּר הַזֶּה גּוֹמֵר טָהֳרָתוֹ וְנִרְפָּא לוֹ, כְּמָה דְּאַתְּ אָמַר (מלאכי ג, כ) 'שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמַרְפֵּא', וְאִם טָמְאָתוֹ חֲמוּרָה צָרִיךְ ז', הֶקֵּף שָׁלֵם, וְאִם טָמְאָה קַלָּה הֶקֵּף יוֹם אֶחָד, וְהַכֹּל תָּלוּי בְּבִיאַת הַשֶּׁמֶשׁ בַּמַּעֲרָב, וְהַמַּשְׁכִּיל יָבִין (מצודת דוד (רדב"ז) מצוה שכט).

סנהדרין פג: זבחים יז.: רמב"ם הל' ביאת מקדש פ"ד, ספר המצוות לא תעשה ע"ו, סמ"ג לאוין ש"ו.

מִצְוָה רסו

אִסּוּר זוֹנָה לְכֹהֵן (לֹא תַעֲשֶׂה קס"א)

הַזְּהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשָּׂא כֹּהֵן בֵּין גָּדוֹל בֵּין הֶדְיוֹט אִשָּׁה זוֹנָה וְיִבְעֹל אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, ז) 'אִשָּׁה זוֹנָה וְגוֹ' לֹא יִקָּחוּ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַכֹּהֲנִים נִבְחֲרוּ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִהְיוֹתָם מְשָׁרְתֵי ה' תָּמִיד, וְלָכֵן רְאוּיִים הֵם וּמְחֻיָּבִים לִהְיוֹתָם קְדוֹשִׁים וּנְקִיִּים יוֹתֵר מִשְּׁאָר הָעָם בְּכָל עִנְיְנֵיהֶם, כָּל שֶׁכֵּן בְּעִנְיַן הַזִּוּוּג שֶׁהוּא עִקְּרֵי בָּאָדָם, וּקְצָת מַחְשְׁבוֹתָיו שֶׁל אָדָם עַל בַּת זוּגוֹ תָּמִיד, וְלָכֵן נִתְחַיֵּב שֶׁלֹּא יִשָּׂא זוֹנָה שֶׁמִּזְנָה

משנה הלכות

מדברי סופרים, לאחר טבילה מיד מותר בכולם, ועיין בזה בצל"ח (ביצה יז:), ובמנחת חינוך. ואע"פ שאם עבד כהן טבול יום אינו חייב אלא מלקות בבית דין, שנינו בסנהדרין (פא:) שאחיו הכהנים לא היו מביאין אותו לבית דין, אלא מוציאין אותו לחוץ ופוצעין את מוחו בגזירין ואין מוחין עליהן בכך. ונוהגת מצוה זו בזכרי כהונה בזמן הבית שהם הוזהרו על עבודה ולהיזהר מן הטומאה, ולא בכהנת.

רסו) גדרי האיסור. כל כהן שנשא אשה זונה ובא עליה חייב מלקות[א]. קידש אשה ולא נשאה, ולא בא עליה אינו חייב[ב]. בעל ולא קידש אלא בדרך זנות נחלקו הפוסקים, לדעת הרמב"ם[ג] אינו לוקה, ולהראב"ד[ד] והרמב"ן[ה] לוקה, ועיין בספרי שו"ת משנה הלכות (ח"ג סי' קמ"ט-ק"נ).

גדר זונה. זונה האמורה בתורה היא גיורת או משוחררת או בת ישראל שנבעלה

רסו) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז ה"ב. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם ה"ב. **ד.** שם. **ה.** בחידושיו לקידושין עח. והובא במגיד משנה שם.

רַע וָמָר, וְשָׁמָּא תִּמְשְׁכֶנּוּ לְדַעְתָּהּ וּרְצוֹנָהּ, וְנִמְצָא מְחַלֵּל קְדֻשָּׁתוֹ. גַּם כִּי שָׁמָּא תֵּלֵךְ בָּתַר לִמּוּדָהּ וְתִזָּנֶה תַּחְתָּיו וּתְחַלֵּל זַרְעוֹ, וְהִיא בֹּשֶׁת וּפָגָם לְכָל הַקָּרֵב אֵלֶיהָ, וְכָל הָעָם מְרַנְּנִים אַחֲרֶיהָ בְּטֻמְאָתָהּ אֲשֶׁר בְּשׁוּלֶיהָ, וְכָל שֶׁכֵּן לְמִשְׁרָתֵי ה' (חינוך).

יבמות נג: נו: סא: סח. סט. קידושין עז: רמב"ם ה' איסורי ביאה פי"ז-י"ח-י"ט, ספר המצוות לא תעשה קנ"ח קנ"ט ק"ם, סמ"ג לאוין קכ"א קכ"ב קכ"ג, סמ"ק ק"צ קצ"א קצ"ב, יראים ר"ח ר"ט ר"י.

משנה הלכות

לאדם שהיא אסורה להנשא לו איסור השוה בין לישראל ובין לעכו"ם, או שנבעלה לחלל אף שמותר להנשא לו[ו], ואפילו נבעלה באונס (בזה יש חולקים[ז]) או שלא כדרכה משהערה בה נעשית זונה[ח]. הבא על הנידה, ועל הפנויה אף שהיא מופקרת לכל אלא שהיא לכשרים, וכן הנרבעת לבהמה, לא נעשית זונה[ט]. אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, לא נעשית זונה[י]. עכו"ם עבד נתין גר עמוני מואבי, מצרי אדומי ראשון ושני, פצוע דכה כרות שפכה, שבא אחד מאלו על בת ישראל הכשרה עשאוה זונה ונפסלה לכהונה[יא], ועיין רמב"ן בפרשת קדושים על הפסוק (ויקרא יט, כט) 'אל תחלל את בתך' וגו', וצריך עיון בזה. היתה פחותה מבת ג' שנים ויום אחד, או שהיה הבועל קטן מבן ט' שנים ויום אחד אף שהיא גדולה, לא נעשית זונה[יב]. ועיין משנה הלכות (ח"ב סי' כ"ג-כ"ה) אי גיורת פחותה מבת ג' הוי זונה דאורייתא.

פרטי דינים. אשת כהן שאמרה נאנסתי אינה נאמנת ואפילו עד אחד אומר כדבריה, וכשמת בעלה אסורה לינשא לכהן אחר דשויא נפשה חתיכה דאיסורא[יג]. ממזר כהן אי קדושתו עליו נחלקו הפוסקים[יד] ועיין במשנה הלכות (ח"ב סי' כ"ה).

שבויה. הנסתרת עם הגוי[טו], והנשבית בין העכו"ם, ונחבשה על ידי ממון בזמן שיד האומות תקיפה על עצמן אסורה לינשא לכהונה, וע"י נפשות אסורה אפילו לישראל בעלה, והוא בנחבשת על ידי גניבה וכיוצא בזה, אבל בנחבשת לקידוש השם מותרת לבעלה ישראל[טז]. יש לה עד אחד שלא נבעלה מותרת אפילו לכהן[יז]. ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בכהנים הכשרים והעובר עליה חייב מלקות.

ו. רמב"ם שם פי"ח ה"א-ג. אבן העזר סי' ו' ס"ח. **ז.** ראב"ד שם פ"א הכ"ב. ועיין מנחת חינוך. **ח.** רמב"ם שם פי"ח ה"ו. אבן העזר שם ס"ט, ועיין שם סי"ג. **ט.** רמב"ם שם ה"א-ב וה"ה. **י.** שם ה"ב. **יא.** שם ה"ג. חינוך. **יב.** רמב"ם שם ה"ו. אבן העזר שם ס"ט. **יג.** שם ה"ח-ט. אבן העזר שם סי"ב. **יד.** ע' ב"ש וח"מ באבן העזר סי' ז'. **טו.** וע"ע ברמ"א סי' ז' סי"א. **טז.** רמב"ם שם הי"ז וה"ל. אבן העזר שם ס"א י"א. **יז.** רמב"ם שם הי"ז. אבן העזר שם ס"א.

מִצְוָה רסז

דִּין חֲלָלָה לְכֹהֵן (לֹא תַעֲשֶׂה קם"ב)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשָּׂא כֹּהֵן בֵּין גָּדוֹל וּבֵין הֶדְיוֹט אִשָּׁה חֲלָלָה וְיִבְעֹל אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, ז) 'וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּתְבָּאֵר בַּמִּצְוָה הַקּוֹדֶמֶת בְּאִסּוּר זוֹנָה, וְכָל שֶׁכֵּן חֲלָלָה שֶׁחֲמוּרָה שֶׁזָּנְתָה בִּפְסוּלֵי בִּיאָה לָהּ, וַדַּאי מִזְנָהּ רַע וְהָאֵיךְ תֵּהָנֶה הִיא מִן הַקְּדֻשָּׁה, וְהִיא לֹא שָׁמְרָה חֹק וּבְרִית הַקְּדֻשָּׁה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב 'וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תֵחֵל לִזְנוֹת אֶת אָבִיהָ הִיא מְחַלֶּלֶת', וּמְשׁוּם הַהֶוְא אָמִינָא דִּירֻשַּׁת אָבִיהָ יִהְיֶה לָהּ, קָא מַשְׁמַע לָן 'לְאִישׁ זָר' דִּכְבָר נַעֲשֵׂית זָרָה דְּאִשְׁתּוֹ כְּגוּפוֹ, וְהַבָּנִים יִהְיוּ בְּנֵי זְנוּנִים לֹא בְּנֵי אֵל חַי (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה קנה). **וְאִם הָיְתָה חֲלָלָה מֵחֲמַת** אִסּוּר, אַף שֶׁלֹּא עָשְׂתָה אִסּוּר

משנה הלכות

רסז) גדרי האיסור. כל כהן שנשא אשה חללה ובא עליה לוקה[א]. קידש ולא בעל אינו לוקה[ב]. בעל ולא קידש מחלוקת הפוסקים היא, עיין במצוה הקודמת.

גדרי חללה. וחללה היא אשה מפסולי כהונה הנבעלת לכהן[ג], הבנים שנולדו ממנה הם חללים עד אלף דור ולעולם, אם ילדה זכר הרי הוא נתחלל מן הכהונה ודינו כזר, ואם ילדה בת הרי היא חללה וכהן הנושא אותה לוקה, ישראל שנשא חללה בתו כשרה לכהונה[ד]. כהנת מותרת לינשא לישראל, ואפילו לחלל ולגר ולמשוחרר[ה]. כהן שבא על הערוה מן העריות חוץ מנידה, או על אחת מכל חייבי לאוין השוין בכל, בביאה ראשונה עשאה זונה ולא חללה, בא עליה שנית בין הוא בין אחר שהוא פסול נעשית חללה, וזרעה מביאה ראשונה אם נתעברה ממנו לא הוי חללים, ומביאה שניה ואילך נעשים חללים[ו]. ולשיטת הגר"א באבן העזר (סי' ז') מחייבי כריתות לעולם לא הוי חללה, וחללה לא הוי לשיטתו אלא מפסולי כהונה. ועיין שו"ת משנה הלכות (ח"ב סי' כ"ה) בירור גדול בזה בס"ד. ממזרת אי נעשית חללה תלוי בשיטות הנ"ל, ונפקא מינה בזה דאם בא על ממזרת אינו לוקה אלא משום ממזרת ולא משום חללה, ועיין אבן העזר שם ובספרי הנ"ל.

שאר פרטים. אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הן עצמן

רסז) א. רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז ה"ב. **ב.** שם ה"ד. **ג.** שם פי"ט ה"א. **ד.** שם הי"ד. אבן העזר סי' ז' סט"ז. **ה.** אבן העזר שם סכ"ב. **ו.** רמב"ם שם ה"ה. אבן העזר שם סי"ד.

מִדַּעְתָּהּ, עָוֹן אֲבוֹתֶיהָ עָלֶיהָ וַעֲוֹנוֹתֵיהֶם תִּסְבֹּל, וְזֶה מִן הָרָאוּי כְּמַמְזֵר הַנּוֹלָד מִפְּסוּל בִּיאָה, וּכְגוֹי שֶׁנּוֹלַד אֵצֶל עַכּוּ"ם שֶׁלֹּא זָכוּ לָהֶם אֲבוֹתֵיהֶם, אַדְרַבָּה קִלְקְלוּ לָהֶם (אור המצות ח"ג מצוה קנח).

הציונים ומראה מקומות עיין במצוה הקודמת.

מִצְוָה רסח

אִפּוּר גְּרוּשָׁה לְכֹהֵן (לֹא תַעֲשֶׂה קס"ג)

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִשָּׂא כֹּהֵן, בֵּין גָּדוֹל וּבֵין הֶדְיוֹט, אִשָּׁה גְּרוּשָׁה וְיִבְעֹל אוֹתָהּ, שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא כא, ז) 'וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ'.

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְפִי שֶׁהַכֹּהֵן הוּא מִמִּדַּת הַחֶסֶד[א] צָרִיךְ שֶׁיִּהְיֶה תָּמִים בְּמַעֲלוֹת וְלַעֲשׂוֹת שָׁלוֹם בֵּין יִשְׂרָאֵל לַאֲבִיהֶם שֶׁבַּשָּׁמַיִם, וְלִהְיוֹת

משנה הלכות

מתחללות[ז]. ואין הכהן הבא על החללה נעשה חלל לעולם אף שזרעו מחולל[ח]. כהן שבא על החלוצה הולד חלל מדברי סופרים, ואינו מטמא למתים, ואינו אוכל בתרומה, ולא ישא גרושה, ואם נשאת לא יוציא[ט]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרי כהונה. ולא הוזהרו נשים כשרות להינשא לפסולין הראוין בקהל[י] ולהן.

רסח) גדרי האיסור. כל כהן שנשא אשה גרושה, בין מן האירוסין, ובין מן הנישואין, ובעלה לוקה[יא]. והבא עליה בלא קידושין נחלקו הפוסקים כדלעיל במצוה רס"ו. וכתבו הסמ"ג והסמ"ק דלוקה שתים, משום 'לא יקח' ומשום 'לא יחלל'.

ממאנת וחלוצה. הממאנת, אפילו גירשה בגט והחזירה ומיאנה בו הרי זה מותרת לכהן[יג]. חלוצה אסורה לכהן מדרבנן[יד]. כנס ספק גרושה או זונה וחללה, מוציאה בגט ואינו לוקה[טו]. כנס ספק חלוצה אינו מוציאה[טז].

ריח הגט. ואמרו חז"ל (יבמות צד.) 'ריח הגט פוסל בכהונה', ואיזהו ריח הגט, כגון שאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם פוסל לכהונה[יז]. גט יבמין

ז. רמב"ם שם ה"א וה"ה-ו. ח. רמב"ם שם ה"א. אבן העזר שם סי"ג. ט. רמב"ם שם ה"ח וה"י. אבן העזר שם סי"ט-כ. י. רמב"ם שם הי"א. **רסח) א.** עיין זוה"ק ח"א רנו: 'כהנים מסטרא דחסד אתו'. ב. רמב"ם הל' איסורי ביאה פי"ז ה"ב והי"ח. ג. שם הי"ח. אבן העזר סי' ו' ס"ב. ד. רמב"ם שם ה"ז, ופי"ט ה"ח. אבן העזר שם. ה. רמב"ם שם ה"ז. אבן העזר שם ס"א. ו. שם ה"ז. ז. רמב"ם הל' גירושין פ"י ה"א. אבן העזר סי' ו' ס"א.